

0001545-45.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... e das anotações da contabilidade do tráfico, sendo que os réus eram citados frequentemente nestas documentações da contabilidade do tráfico apreendidas na casa do ELITON e nas conversas extraídas dos aparelhos celulares; que a ligação dos réus com a associação de ELITON consistia numa estrutura com funções delimitadas; ELITON era o chefe, enquanto PEDRO e ALEXANDRE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

0001545-45.2021.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001545-45.2021.8.26.0269 - 2020/001450

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DE PAULA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

ANDRÉ DE PAULA, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES BICUDO, CAIQUE RODOLFO DE ALMEIDA, MATHEUS DE JESUS BARRETO, JOHN ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA, VALÉRIA LOPES DA SILVA SOARES, RICARDO MARCELINO FLORENCIO e FABIANO DOS SANTOS VIEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, caput, da n. Lei 11.343/06, sob a acusação de que em data anterior ao dia 30 de abril de 2020, teriam se associado a Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Eliton Fernando Feliciano de Lima, Alexandre da Silva e outros, para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 10 horas, no galpão/barracão localizado na Rua João Olímpio de Oliveira, nº 899, Vila Assem, nesta cidade e comarca de Itapetininga, ANDRÉ, GUILHERME, CAIQUE, MATHEUS, JOHN, VALÉRIA, RICARDO e FABIANO, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com Eliton

Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de Medeiros e Alexandre da Silva, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 507,40kg de "maconha", divididos em 655 porções prensadas na forma de tijolos, 2,704kg de cocaína, dividida em 10.944 porções, sendo que 02 porções maiores estavam acondicionadas sem embalagens plásticas e 10.992 porções estavam acondicionadas em microtubos plásticos, e 198,30g de "crack", divididos em 503 porções, acondicionadas em embalagens plásticas vedadas por nós; bem como, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 09 horas, na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao Bairro Curuçá III, nº 19, EDIPO e MIZAEL, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com Eliton Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Alexandre da Silva e outros, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 58 pacotes contendo 150 pinos de cocaína, com peso líquido de 1.550g, 09 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 12.088,41g, 06 tijolos de cocaína, com peso líquido de 5.966,12g, e 03 tijolos de "maconha", com peso líquido de 1951,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls.526/532 e 41/49.

Laudo de exame pericial definitivo à fls.536/540 e 56/59, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls.3871/3872.

Defesas escritas dos réus à fls.3951/3954, 3955/3964, 3991/4002; 4047/4048 E 4049/4050.

A denúncia foi recebida à fls.4055/4057, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou à fls.4148/4149.

Na audiência realizada por videoconferência foi determinado o desmembramento do feito em relação aos réus GUILHERME e RICARDO, prosseguindo nestes autos em relação aos réus ANDRÉ, CAÍQUE, MATHEUS, JOHN, VALÉRIA e FABIANO. Foram colhidos os depoimentos de quatro testemunhas de acusação, em separado, arroladas em comum com as defesas dos réus FABIANO, ANDRÉ, GUILHERME, MATHEUS e RICARDO; decretada a revelia do réu FABIANO e na sequência os réus ANDRÉ, MATHEUS, CAIQUE, JOHN e VALÉRIA foram interrogados, fls.4148/4149 (gravação audiovisual).

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls.4172/4187, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Alegações finais do réu JOHN, fls.4162/4168, arguindo nulidade por inépcia da denúncia e no mérito pugnando pela absolvição por inexistência de provas.

Alegações finais do réu CAÍQUE, à fls.4192/4201, pugnando pela absolvição por ausência de provas.

Alegações finais dos réus ANDRÉ, MATHEUS e FABIANO, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; eventual exasperação da pena pela reincidência limitada à fração de 1/6; a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto e seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça.

Alegações finais da ré VALERIA, à fls. 4219/4227, pugnando pelo 0 reconhecimento de inépcia da denúncia; no mérito pugnando pela absolvição por inexistência de provas.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.

O feito foi desmembrado em relação aos réus GUILHERME e RICARDO, prosseguindo nestes autos em relação aos demais réus, a saber: ANDRÉ, CAÍQUE, MATHEUS, JOHN, VALÉRIA e FABIANO.

O réu ANDRÉ negou participação nos crimes, alegando que possui trabalho fixo e o único envolvimento que tem com ELITON é que ele é seu concunhado.

O réu MATHEUS também negou qualquer participação nos crimes apurados nestes autos, alegando que no ano de 2020 morava em Angatuba e não conhece a demais pessoas apontadas nos autos.

O réu CAÍQUE alegou que não conhece ELITON, PEDRO ou ALEXANDRE e não tem qualquer envolvimento com eles.

O réu JOHN afirmou que não conhece e nunca viu ELITON, PEDRO ou ALEXANDRE.

A ré VALÉRIA também negou conhecer os demais envolvidos na associação.

O policial civil Adriano Carneiro relatou que participou das investigações realizando a análise técnica dos documentos da associação apreendidos na operação realizada na casa do ELITON; que juntamente da análise destes documentos, houve outras diligências realizadas pelos policiais André e Eliel que possibilitaram a identificação de alguns nomes, dentre eles os réus neste processo; que realizou a análise de alguns telefones que tinham sido apreendidos e das anotações da contabilidade do tráfico, sendo que os réus eram citados frequentemente nestas documentações da contabilidade do tráfico apreendidas na casa do ELITON e nas conversas extraídas dos aparelhos celulares; que a ligação dos réus com a associação de ELITON consistia numa estrutura com funções delimitadas; ELITON era o chefe, enquanto PEDRO e ALEXANDRE entregavam as drogas aos réus e recebiam o pagamento, já os réus, eram os responsáveis pela venda final aos usuários.

A testemunha Eliel, policial civil, narrou que participou da operação que culminou na prisão do ELITON, chefe da associação para o tráfico e, através dos materiais apreendidos, houve a identificação das pessoas que atuavam junto de ELITON na referida associação, inclusive os réus deste processo, que já eram bastante conhecidos nos meios policiais; que os réus eram conhecidos nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas e que eles atuavam na Vila Sotemo, Bela Vista e Cambuí; que todos residiam na região onde praticavam o tráfico; que os réus compravam as drogas de ELITON, ou seja, a associação de ELITON abastecia os pontos de drogas mantidos pelos réus e, inclusive, eles recebiam grandes quantidades de drogas da associação.

A testemunha André Luís relatou que é policial civil e atuou nas investigações acerca do caso; que após a prisão do ELITON, foram apreendidos celulares e cadernetas de anotações na residência dele; que estas cadernetas continham anotações sobre a contabilidade do tráfico da associação, registradas com nomes, codinomes e alcunhas dos clientes do tráfico de ELITON; que entre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do ELITON.

O policial civil Adriano Barbosa narrou que participou apenas de cumprimentos de mandados de busca relacionados à investigação policial desta associação.

Finalizada a instrução, não foram produzidas provas suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilidade dos réus na prática a eles imputada.

Os policiais civis André Luís, Eliel e Adriano Carneiro afirmaram que participaram das investigações e constataram que o codinome dos réus constava nas anotações do Eliton como destinatários das drogas, portanto eram "clientes" e atuavam de forma independente nas suas biqueiras, isto é, sem qualquer tipo de subordinação.

Assim, não há materialidade delitiva em relação aos réus no tocante aos entorpecentes apreendidos nas datas mencionadas, já que a apreensão ocorreu em locais que não pertenciam aos réus, sendo certo de que eles sequer estavam presentes.

O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade dos réus no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando, em favor dos réus, o benefício da dúvida.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e ABSOLVO os réus ANDRÉ DE PAULA, CAIQUE RODOLFO DE ALMEIDA, MATHEUS DE JESUS BARRETO, JOHN ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA, VALÉRIA LOPES DA SILVA SOARES e FABIANO DOS SANTOS VIEIRA, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

P.I.C.

Itapetininga, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA